

통 보

1. 제 목 : 장기요양요원 인권보호에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED], ○○·△△

3. 내 용

가. 업무개요

노인의료복지시설을 운영하는 [REDACTED]은 요양보호사, 간호사, 사회복지사, 물리(작업)치료사 등 노인 등의 생활활동 또는 일상지원 업무를 수행하는 장기요양요원 등 직원 인권침해 예방을 위해 노력하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제28조의2(급여외행위의 제공 금지) 및 제35조의4(장기요양요원의 보호)에 따르면 수급자 또는 장기요양기관은 수급자 및 그 가족이 장기요양요원에게 폭언·폭행·상해 또는 성희롱·성폭력 행위를 하거나 *급여외행위의 제공을 요구하여 장기요양기관의 장에게 고충의 해소를 요청하는 경우 업무의 전환 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 적절한 조치를 하여야 하며, 장기요양기관의 장은 장기요양요원에게 급여외행위를 요구하거나 수급자가 부담하여야 할 본인부담금의 전부 또는 일부를 부담하도록 요구하는 행위를 해서는 아니 되고, 장기요양 수급자와 그 가족에게 장기요양요원의 업무범위, 직무상 권리와 의무 등 권익보호를 위한 사항을 안내할 수 있다고 정하고 있습니다.

* 급여외행위 : 1. 수급자의 가족만을 위한 행위, 2. 수급자 또는 그 가족의 생업을 지원하는 행위, 3. 그 밖에 수급자의 일상생활에 지장이 없는 행위(「노인장기요양보험법」 제28조의2제1항 관련)

또한, 장기요양요원은 고충 해소를 요청했는데도 장기요양기관의 장이 적절한 조치를 하지 않을 경우, 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 그 시정을 신청할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 「노인장기요양보험법 시행령」 제14조의4(장기요양요원의 보호)에 따라 장기요양기관의 장은 장기요양요원이 인권 보호를 위한 고충해소를 요청하는 경우, 해당 장기요양요원의 업무를 전환하는 등 조치하고, 해당 수급자 또는 수급자 가족과 상담 등 구제 절차를 진행하여야 합니다.

한편, [redacted]에서는 [redacted] 등에서 근무하는 장기요양요원의 인권침해 예방을 위한 대응방안을 제시하고, 안전한 근무환경을 지원하고자 “보훈요양원 장기요양요원 인권침해 예방 및 대응 매뉴얼”을 배포하여 소속기구별 자체 매뉴얼을 마련하여 운영하도록 하였습니다.

따라서 [redacted] 장기요양요원의 인권 보호를 위해 자체 장기요양요원 인권보호 매뉴얼 마련, 고충전담기구 설치, 장기요양요원 업무범위 명확화, 장기요양요원 인권보호 안내문 게시 및 수급자 안내, 장기(재가)요양 이용계약서 내 장기요양요원 인권보호 의무조항 신설 등 장기요양요원의 인권보호 제도 정립과 체계적인 운영으로 장기요양요원의 인권침해 발생 시 구제의 실효성이 확보되도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 ○○·△△·□□·■■■ 종합감사 시 [표 1]과 같이 요양원별 장기요양요원 인권침해(우려) 사례가 확인되었으며,

[표 1] 최근 2년간 요양원별 장기요양요원 인권침해(우려) 사례

구분	발생일자	종사자 직종	사건 요지	조치한 내용
■	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]
■	■	■	[redacted] [redacted]	[redacted] [redacted]

별 장기요양요원 인권침해 예방 활동 점검 결과, [표 2]와 같이 자체 장기요양요원 인권보호 매뉴얼 부재, 고충전담기구 미운영, 장기요양요원 인권보호 안내문 미 게시 등 장기요양요원 인권보호 제도가 미흡하게 운영되고 있는 실태를 확인하였습니다.

[표 2] 장기요양요원 인권침해 예방 활동 점검 결과

구 분		

또한 에서는 종사자의 인권침해 시 계약 해지 사유 등을 보완하여 '24.11월 장기요양 이용 표준약관을 개정하였으나, 장기요양요원의 업무범위, 직무상 권리와 의무, 급여외행위 등에 대해 명확히 하는 등 보완의 필요성이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

- , ○○·△△에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 장은

- 「노인장기요양보험법」 및 「보훈요양원 장기요양요원 인권침해 예방 및 대응 매뉴얼」에 따른 장기요양요원의 업무범위, 직무상 권리와 의무, 급여외행위 등에 대하여 수급자 등에게 명시적으로 고지하여 직원 인권 보호 제도의 실효성이 확보될 수 있도록 장기요양 이용 표준약관 등을 검토·보완하시기 바랍니다. (통보)

○ ○○·△△장은

- 장기요양요원 인권보호 매뉴얼 제작, 고충상담기구 설치, 원내 장기요양요원 인권보호 안내문 게시 등 조치하시고 직원의 인권침해 예방에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)